

1502206-74.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255094/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 3, 14131296 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 114/20/562 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2255094 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502206-74.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502206-74.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255094/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 3, 14131296 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 114/20/562 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2255094 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius de Oliveira Rodrigues

Vistos.

VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mantinha em depósito para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o total de 1.808,683g (um mil, oitocentos e oito gramas e seiscentos e oitenta e três miligramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", acondicionados em 990 (novecentos e noventa) invólucros de plástico incolor aderente.

Notificado (fls. 99), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 106) e foi recebida a denúncia (fls. 108/110).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, a pretensão punitiva foi julgada procedente, condenado-se o réu Vinicius de Oliveira Rodrigues às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 136/145).

Inconformada, a Defesa do réu interpôs recurso de apelação (fls. 149/168).

Em 31/08/2021 foi proferido Acórdão pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, negando provimento ao recurso e mantendo-se a r. Sentença recorrida.

Em 18/02/2022, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 241/242).

O habeas corpus foi julgado em 08/03/2022, concedendo a ordem impetrada para reconhecer a nulidade da prisão em flagrante, em razão da violação do domicílio do réu e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato (fls. 254/261).

Em consequência, este juízo determinou a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do réu (fls. 365), bem como que fosse oficiado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para consulta e análise da citada ordem, tendo em vista que não houve declaração explícita de nulidade do v. Acórdão condenatório pelo STJ, e que o órgão jurisdicional que por último julgou o meritum causae foi o Tribunal de Justiça deste Estado (fls. 274).

Por fim, o eminente Relator, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu despacho, determinando que a este juízo caberia a análise da questão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, observo que, após este juízo de primeiro grau ter prolatado sentença condenatória (fls. 136/145) e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter mantido a condenação por meio do v. Acórdão de fls. 205/215, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 700495-SP, impetrado pela i. defesa, concedeu a ordem pleiteada, declarando nula a prisão em flagrante do acusado e determinando que se procedesse a nova avaliação das provas, considerando inválidas aquelas decorrentes da prisão em flagrante cuja nulidade se decretou (fls. 260).

Como não houve anulação explícita do v. Acórdão condenatório e da sentença de primeira instância, este juízo, por cautela, a fim de respeitar a competência do órgão jurisdicional que por último apreciou o mérito, consultou, respeitosamente, o E. Tribunal de Justiça sobre como proceder, tendo o eminente Relator determinado que a este juízo monocrático caberia o cumprimento da ordem emanada do STJ (fls. 275/276).

Assim, a única solução possível para que se dê cumprimento à ordem concedida pelo STJ e à determinação do TJSP, é interpretar que aquele anulou a sentença e o acórdão condenatórios, ainda que não o tenha feito explicitamente, uma vez que não faria sentido este juízo simplesmente identificar as provas decorrentes da prisão em flagrante declarada nula e nada mais, mantida a condenação em primeira e segunda instância.

Feitas estas considerações, e reputando que o Superior Tribunal de Justiça, pelo v. Acórdão de fls. 254/261, anulou a sentença e o acórdão condenatórios, passo à prolação de nova sentença, adequada aos termos do mencionado decisum, ou seja, reputada nula a prisão em flagrante e as demais provas que dela decorreram.

Reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, forçoso reconhecer que nula também foi a apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados ao crime apurado (auto de exibição e apreensão de fls. 13/15), uma vez que ela decorreu diretamente da prisão em flagrante efetuada no domicílio do acusado.

Não se vê nos autos qualquer outra prova da materialidade do crime de tráfico imputado ao réu, a não ser a apreensão acima mencionada, cuja nulidade deve ser reconhecida nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não subsistindo nos autos prova válida da materialidade do delito, isto é, inexistindo prova da existência do fato, imperiosa é a absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado a fls. 24, da acusação contra ele formulada na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Defiro a restituição da quantia em dinheiro e celular apreendidos (fls. 13/14).

P.R.I.C.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA